



პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა

შესავალი

შპს „იმუნიზაციის ცენტრი“ს (შემდგომში „კლინიკა“) პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა შეესაბამება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ პრინციპებს და სრულად ითვალისწინებს მის მოთხოვნებს. კლინიკა მაღალი პასუხისმგებლობით უდგება პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას, რითაც უზრუნველყოფს მონაცემთა შეგროვებისა და გამოყენების პროცესების შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან.

კლინიკა მიზნად ისახავს, დაიცვას თითოეული პირის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, განსაკუთრებით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, პირადი სივრცის დაცვა და კომუნიკაციის უსაფრთხოება. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა თანამშრომლების, პაციენტების/ზენეფიცირების და სახელშეკრულებო ურთიერთობებში მონაწილე სხვა სუბიექტების უფლებების დაცვას.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესი რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით, მათ შორის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონით, შესაბამისი ნორმატიული აქტებით და კლინიკის მიერ მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტებით. დოკუმენტი განსაზღვრავს პრინციპებს, მეთოდებსა და პროცედურებს, რომელთა საშუალებითაც კლინიკა ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. კლინიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ახორციელებს სხვადასხვა მეთოდით: ავტომატური, ნახევრად ავტომატური და არაავტომატური პროცესების გამოყენებით.

კლინიკის მიერ მომსახურების გაწევის, პროდუქტის მიწოდების ან სამართლებრივი ურთიერთობის ფარგლებში, ასევე, პირის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის მიცემისას ან კანონით დადგენილი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, კლინიკას შეუძლია დაამუშაოს სხვადასხვა სახის პერსონალური მონაცემები, მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, რაც საჭიროა შეთანხმებით/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისა და კლინიკის საქმიანობის სპეციფიკის უზრუნველსაყოფად.

კლინიკა უზრუნველყოფს შიდა წესების და სისტემების სრულყოფილობას, რათა მაქსიმალურად დაცული იყოს კონფიდენციალურობა და პერსონალური მონაცემების დაცვა. კლინიკა ახორციელებს სავალდებულო რეგულაციების დაცვას, რაც სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან. ასევე, ყველა მხარეს, რომელიც მონაცემების დამუშავებაში მონაწილეობს, მოეთხოვება, უზრუნველყოს მისი საქმიანობის შესაბამისობა პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. მონაცემთა დამუშავება უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპების დაცვით. იმ შემთხვევებში, როდესაც კანონი მოითხოვს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას, აღნიშნული თანხმობა უნდა იყოს მიღებული (მატერიალური ან ელექტრონული წერილობითი ფორმით). თანხმობა უნდა გამოირჩეოდეს ინფორმირებულობით, ნებაყოფლობითობით, სიზუსტით, კონკრეტულობით და იყოს მარტივი და გასაგები.

მონაცემთა დამუშავების მიზნები

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება კლინიკაში კონსულტაციისა და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების ეფექტურად და უსაფრთხოდ გაწევის უზრუნველსაყოფად. მიზნები მოიცავს:

- სამედიცინო მომსახურების პროცესის რეგისტრაციასა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოებას;
- პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას და რეკომენდაციების მიწოდებას;
- სამედიცინო მომსახურების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას;

- მიწოდებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას;
- საჩივრებსა და რეკომენდაციებზე სათანადო რეაგირებას;
- კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

მონაცემების დამუშავება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპებისა და მონაცემთა სუბიექტების უფლებების დაცვის პრიორიტეტით.

დამუშავების პრინციპები

1. კანონიერება და სამართლიანობა
კლინიკაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება კანონიერად, სამართლიანად, გამჭვირვალედ და მონაცემთა სუბიექტის ღირსების დაცვით.
2. მიზნობრიობა
მონაცემების შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ მკაფიოდ განსაზღვრული, ლეგიტიმური და კონკრეტული მიზნების მისაღწევად.
3. შეზღუდულობა
მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია დასახული მიზნის მიღწევისთვის.
4. სიზუსტე და განახლებადობა
პერსონალური მონაცემები უნდა იყოს ზუსტი, საჭიროების შემთხვევაში განახლებული და შესაბამისოდ რეალობას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მონაცემები ეფუძნება სუბიექტურ შეფასებებს.
5. შენახვის ვადები
მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ ვადით, რაც საჭიროა შესაბამისი მიზნის მისაღწევად. მიზნის მიღწევის შემდეგ მონაცემები იშლება, ნადგურდება ან ინახება დეპერსონალიზებული ფორმით.
6. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
კლინიკა უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვას შესაბამისი ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომების მეშვეობით, რაც ხელს უშლის მონაცემების უნებართვო ან უკანონო დამუშავებას, დაკარგვას, განადგურებას ან დაზიანებას.

მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები

კლინიკაში პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი:

- მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა – ცენტრი ამუშავებს მონაცემებს, როდესაც სუბიექტი ნებაყოფლობით და ინფორმირებულად აცხადებს თანხმობას ვაქცინაციის ან კონსულტაციის მომსახურების მისაღებად;
- კანონით გათვალისწინებული შემთხვევები – მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისთვის, როგორცაა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და ვაქცინაციის რეგისტრაციის მოთხოვნები;
- მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა პირის სასიცოცხლო ინტერესების დაცვა – მაგალითად, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროებისას მონაცემების დამუშავება სუბიექტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დასაცავად;
- საჯარო ინტერესების დაცვა – ვაქცინაციის სახელმწიფო ან ადგილობრივი პროგრამების ფარგლებში მონაცემების დამუშავება, რაც ემსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვან მიზნებს;
- სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება – მონაცემების დამუშავება საჭიროა იმუნიზაციის პროცესში ჩართული ორგანიზაციული ან ადმინისტრაციული ვალდებულებების შესასრულებლად;
- მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით მომსახურების გაწევა – სუბიექტის მიერ ვაქცინაციის ან კონსულტაციის მოთხოვნის შესაბამისად მონაცემთა დამუშავება.

ყველა მონაცემის დამუშავება ხორციელდება გამჭვირვალედ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და პრინციპების დაცვით. კლინიკა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მონაცემთა სუბიექტის კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები

კლინიკა განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი:

- მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა – მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მხოლოდ სუბიექტის ნათლად და წერილობით გამოხატული თანხმობით.
- სასიცოცხლო ინტერესების დაცვა – მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა პირის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად, როდესაც სუბიექტს ფიზიკურად ან სამართლებრივად არ აქვს შესაძლებლობა თანხმობის გასაცემად.
- კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები – მონაცემების დამუშავება რეგულირდება საქართველოს კანონით ან კანონქვემდებარე აქტებით, მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო და ადგილობრივი პროგრამებით.
- ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გამოყენება – მონაცემების დამუშავება საჭიროა პროფილაქტიკური, დიაგნოსტიკური, სამკურნალო, სარეაბილიტაციო ან სხვა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით, რაც რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით ან ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტთან დადებული ხელშეკრულებით.
- სოციალური დაცვის მიზნები – მონაცემების დამუშავება საჭიროა სოციალური უზრუნველყოფის ან დაცვის სისტემების მართვისთვის, მათ შორის, სუბიექტის კონკრეტული უფლებების განსახორციელებლად.
- შრომითი ურთიერთობები – მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია დასაქმებულთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მისაღებად ან შრომითი უნარების შესაფასებლად.
- საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემები – მონაცემთა სუბიექტმა თავად გახადა ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი.
- მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესები – მონაცემთა დამუშავება საჭიროა საზოგადოების მნიშვნელოვან ინტერესთან დაკავშირებული მიზნების მისაღწევად.
- სხვა სამართლებრივი საფუძვლები – მონაცემების დამუშავება შესაძლებელია სხვა კანონით დადგენილი საფუძვლებით.

კლინიკა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დაცვას და მათ უსაფრთხოებას, როგორც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპების ფარგლებში.

მონაცემთა დამუშავება უფლებამოსილი პირის მიერ

კლინიკა, საჭიროების და ლეგიტიმური ინტერესის გათვალისწინებით, უფლებამოსილია პერსონალური მონაცემები გადასცეს უფლებამოსილ პირს (პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი), რომელიც კლინიკის ან საკუთარი სახელით ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას.

პერსონალური მონაცემების გადაცემა ხორციელდება ხელშეკრულების ან/და კანონის საფუძველზე. უფლებამოსილი პირი ვალდებულია:

- უზრუნველყოს მონაცემთა დამუშავება მხოლოდ მისი კომპეტენციისა და ხელშეკრულებაში მითითებული მიზნების ფარგლებში;
- დაიცვას მონაცემთა კონფიდენციალურობა და მოქმედი კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნა;
- მონაცემთა დამუშავება განახორციელოს სამართლიანად, კანონიერად და მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დაცვით;
- არ გააშუღავნოს ან არ გადასცეს მონაცემები მესამე პირებს, თუ ეს არ არის გათვალისწინებული კანონით ან ხელშეკრულებით.

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირი ვალდებულია:

- დაუყოვნებლივ დააბრუნოს კლინიკას ყველა პირადი მონაცემი;
- შეწყვიტოს მონაცემების დამუშავება;
- წაშლოს მონაცემები საკუთარი ბაზიდან.

განსაკუთრებული ვალდებულებები

უფლებამოსილი პირი ვალდებულია:

- დაიცვას პერსონალური მონაცემების, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების უსაფრთხოება, როგორიცაა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემები;
- უზრუნველყოს მონაცემების დაცვა უკანონო წვდომისგან, გამჟღავნებისგან, შეცვლისგან, გამოყენებისგან, დაკარგვისგან ან განადგურებისგან.
- პასუხისმგებლობა ეკისრება პერსონალური მონაცემების არასწორად გამოყენების ან არაკანონიერი ქმედებების შემთხვევაში, მათ შორის მონაცემთა დაკარგვა, უკანონო მოპოვება ან განადგურება.

ეს მიდგომა უზრუნველყოფს მონაცემთა დამუშავების უსაფრთხოებასა და სუბიექტთა უფლებების დაცვას, როგორც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული.

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მიიღოს ინფორმაცია კლინიკის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, რაც მოიცავს:

- რომელი მონაცემები მუშავდება და რა მიზნით;
- მონაცემების შეგროვების წყაროს;
- მონაცემების შენახვის ვადას ან მისი განსაზღვრის კრიტერიუმებს, თუ კონკრეტული ვადის დასახელება შეუძლებელია;
- მონაცემთა სუბიექტის უფლებებს;
- მონაცემთა გადაცემის სამართლებრივ საფუძვლებსა და მიზნებს, თუ მონაცემები გადაეცემა სხვა სახელმწიფოში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ასევე, დაცვის შესაბამის გარანტიებს;
- მესამე პირისთვის მონაცემების გადაცემის შემთხვევაში, მიმღების ვინაობას, კატეგორიებს, გადაცემის საფუძვლებსა და მიზნებს.

საქართველოს კანონის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ თანახმად, მონაცემთა სუბიექტს აქვს შემდეგი უფლებები:

1. მონაცემთა დამუშავებაზე ინფორმაციის მიღება

მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია მონაცემების დამუშავების საფუძვლებსა და მიზნების შესახებ, მათ შორის:

- მონაცემთა შეგროვების წყაროს შესახებ;
- აუდიო ან ვიდეო მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაციის შესახებ (მაგალითად, სატელეფონო კონსულტაციის დროს აუდიოჩანაწერები ან კლინიკის ტერიტორიაზე ვიდეომონიტორინგის შედეგად მიღებული მასალა).

2. მონაცემთა შენახვის ვადები

- ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების დროს მიღებული მონაცემები ინახება არანაკლებ 5 წლის ვადით.

3. მონაცემთა მიმღების შესახებ ინფორმაცია

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მიიღოს ინფორმაცია მესამე პირებისთვის მისი მონაცემების გადაცემის შესახებ, მათ შორის:

- მონაცემთა მიმღების ვინაობა;
 - მონაცემების გადაცემის საფუძვლები.
- მონაცემების სხვა პირთათვის ხელმისაწვდომობა ხორციელდება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კლინიკა უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტის უფლებების დაცვას და მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის გამჭვირვალე მიწოდებას.

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, მათ შორის:

- რომელი მონაცემები მუშავდება და რა მიზნით;
- მონაცემების შეგროვების წყარო და შენახვის ვადა ან მისი განსაზღვრის კრიტერიუმები;
- მონაცემების გადაცემის დეტალები, მათ შორის მესამე პირის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ.

1. ინფორმაციის მიღების უფლება

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ არსებული მონაცემების დამუშავების მიზნებისა და საფუძვლების შესახებ.

- აუდიო და ვიდეო მონიტორინგის შედეგად მიღებული მონაცემები, საკუთრების დაცვის ან უსაფრთხოების მიზნით.
- სამედიცინო დოკუმენტაციის (5 წელი) შენახვა, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. მონაცემების გაცნობა და ასლის მიღება

მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია წერილობით მიმართოს კლინიკას და მოითხოვოს მის შესახებ არსებული მონაცემების ნახვა ან ასლის მიღება. ინფორმაცია მიეწოდება უფასოდ, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, როდესაც დაწესებულია შესაბამისი საფასური.

3. მონაცემების დაბლოკვა

სუბიექტს უფლება აქვს, მოითხოვოს მისი მონაცემების დროებითი დაბლოკვა, თუ:

- სადავოა მონაცემების სიზუსტე;
- მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს უკანონოდ;
- მონაცემები საჭირო აღარ არის, მაგრამ საჭიროა სამართლებრივი დავისთვის.

4. მონაცემების გადატანა

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მოითხოვოს მისი ავტომატურად დამუშავებადი მონაცემების გადაცემა სტრუქტურირებულ და მანქანურად წაკითხვად ფორმატში.

5. თანხმობის გაუქმება

სუბიექტს ნებისმიერ დროს შეუძლია გააუქმოს მონაცემთა დამუშავებაზე გაცემული თანხმობა.

6. მონაცემების წაშლა ან განადგურება

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მოითხოვოს მისი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა ან წაშლა, თუ არ არსებობს სხვა კანონისმიერი საფუძველი მათი დამუშავებისთვის.

7. მონაცემების გასწორება და განახლება

მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია მოითხოვოს მისი მონაცემების გასწორება, განახლება ან შევსება. კლინიკა ვალდებულია, ამ ცვლილებების შესახებ აცნობოს შესაბამის მონაცემთა მიმღებებს.

8. უფლებების დარღვევის გასაჩივრება

თუ მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, მას უფლება აქვს, მიმართოს პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურს ან სასამართლოს.

მონაცემთა სუბიექტის ყველა მოთხოვნა განიხილება არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

ინფორმაციაზე წვდომა

კლინიკა მონაცემებზე წვდომას ახორციელებს მხოლოდ იმ წყაროებიდან, რომლებიც აუცილებელია კონკრეტული მომსახურების უზრუნველსაყოფად. მონაცემები შეიძლება მიღებულ იქნას:

- პირდაპირი კომუნიკაციის შედეგად – მონაცემები მიიღება პირისპირ გასაუბრების დროს მონაცემთა სუბიექტის ან მისი წარმომადგენლისგან.
- სამედიცინო დაწესებულებებ(ებ)იდან მიღებული დოკუმენტაცია – საჭიროების შემთხვევაში მონაცემები მიეწოდება სხვა სამედიცინო დაწესებულებებისგან, რომელთანაც მონაცემთა სუბიექტს შეიძლება ჰქონოდა ურთიერთობა.
- ჯანმრთელობის ელექტრონული ჩანაწერების სისტემები – მონაცემებზე წვდომა ხდება იმ პლატფორმებიდან, სადაც კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ინახება საჭირო ინფორმაცია.
- საგარანტიო წერილები ან მიმართვები – მონაცემები შეიძლება მოიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც მოწოდებულია ორგანიზაციებისა და უწყებების მიერ, მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

დამუშავების პრინციპები

კლინიკა უზრუნველყოფს, რომ მონაცემთა დამუშავება მოხდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული მიზნების მიღწევისთვის. მონაცემთა დამუშავებისას კლინიკა იყენებს შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რათა უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება და მინიმიზაცია.

ვიდეო მონიტორინგი

კლინიკა ახორციელებს ვიდეო მონიტორინგს ლეგიტიმური ინტერესების გათვალისწინებით, უსაფრთხოების, საკუთრების დაცვისა და მომსახურების ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად. პროცესის მიმდინარეობა რეგულირდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნებით.

მონიტორინგის ფარგლები:

- ვიდეოკონტროლი ხორციელდება შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე
- მონიტორინგის განხორციელება აღინიშნება თვალსაჩინო გამაფრთხილებელი ნიშნებით, რომლებიც შეიცავს შესაბამის ინფორმაციას: პასუხისმგებელი პირის დასახელებასა და საკონტაქტო მონაცემებს.
- ვიდეომონიტორინგი მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, გარდა ტექნიკური ან სხვა შეფერხებების შემთხვევებისა.

მიზანი და გამოყენება:

კლინიკა უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, ვიდეოჩანაწერები გამოიყენოს როგორც მტკიცებულება კანონით გათვალისწინებული მიზნებისთვის.

ვიდეომონიტორინგის პროცესში მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული დაცვით, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტების უფლებებისა და კონფიდენციალურობის დაცვას.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

კლინიკაში დანიშნულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, რომელიც საქმიანობს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნებისა და წესების შესაბამისად.

ოფიცერის ფუნქციები:

- პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე კლინიკისთვის და მის დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა;
- ექსპერტული რჩევების მიწოდება მონაცემთა დაცვის წესებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის შესახებ;
- პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამართლებრივი დარღვევები.

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები:

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიმართოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და მიიღოს დეტალური ინფორმაცია მისი მონაცემების დამუშავების პროცესებსა და უფლებებზე. კლინიკა უზრუნველყოფს, რომ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი მოქმედებდეს დამოუკიდებლად და მონაცემთა სუბიექტის ინტერესების გათვალისწინებით, საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

ინციდენტი

ინციდენტი წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების დარღვევას, რომელიც იწვევს მონაცემთა შემთხვევით ან არაკანონიერ დაზიანებას, დაკარგვას, განადგურებას, უნებართვო წვდომას, გამჟღავნებას, შეცვლას ან სხვა არასათანადო დამუშავებას.

პასუხისმგებელი პირები:

ინციდენტის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება ეკისრებათ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელ და უფლებამოსილ პირებს.

ინციდენტის შეტყობინება:

პერსონალური მონაცემების დარღვევის შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა წარედგინოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა შემდეგი შემთხვევების შესაბამისად:

- პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე;
- საკუთარი ინიციატივით, თუ ინციდენტის შედეგად მონაცემთა სუბიექტების უფლებებზე გავლენის ხარისხი შეფასებულია როგორც საშუალო ან მაღალი.

კლინიკა უზრუნველყოფს, რომ ინციდენტთან დაკავშირებული ყველა პროცესი განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან სრული შესაბამისობით, მონაცემთა სუბიექტების უფლებებისა და უსაფრთხოების დასაცავად.

უსაფრთხოების დაცვა და მექანიზმები

პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას კლინიკა უზრუნველყოფს მონაცემთა უსაფრთხოებას მრავალსაფეხურიანი მიდგომის გამოყენებით, რაც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

- **მონაცემთა დაცვა:**
ფიზიკური, ტექნოლოგიური და ადმინისტრაციული ზომების კომბინირებული გამოყენება მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის.
- **ციფრული და ფიზიკური აქტივების დაცვა:**
უსაფრთხოების პროტოკოლები მოქმედებს როგორც ციფრულ ფაილებზე და ელექტრონულ მოწყობილობებზე, ასევე ფიზიკურ სანახებზე, რათა უზრუნველყოს მონაცემთა მთლიანობა და მათი დაცვა არავტორიზებული წვდომებისგან.
- **წვდომისა და კონტროლის მექანიზმები:**
გამოიყენება წვდომის შეზღუდვის სისტემები და უსაფრთხოების სხვა ზომები, მათ შორის სათვალთვალო სისტემები, რათა არ მოხდეს მონაცემთა ბოროტად გამოყენება ან ქურდობა.
- **პერსონალის ტრენინგი და შესაბამისობა:**
კლინიკის პერსონალი გადის რეგულარულ ტრენინგს მონაცემთა დაცვის წესების და კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა უზრუნველყოს მონაცემთა დამუშავების უსაფრთხოება.
- **მონიტორინგი და ლოგირება:**
მონაცემთა დამუშავების ყველა აქტივობა აისახება ელექტრონულ ჟურნალში, რაც შესაძლებელს ხდის მონიტორინგს და დარღვევების დროულად აღმოჩენას.

ეს ზომები უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტების უფლებებისა და კონფიდენციალობის დაცვას, შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან.

პასუხისმგებლობა

კლინიკის დასაქმებული პირები ვალდებული არიან, დაიცვან პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესები და კლინიკის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა. მათი საქმიანობა რეგულირდება შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობისა და კლინიკის შიდა რეგულაციებით.

ძირითადი ვალდებულებები:

- **დოკუმენტაციის დაცვა და შენახვა:**
დასაქმებული ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტაციის, ელექტრონული ფაილებისა და ფიზიკური ჩანაწერების უსაფრთხოება. დოკუმენტაცია უნდა ინახებოდეს დაცულ ადგილას, რათა აირიდოს მისი დაკარგვა, დაზიანება ან მესამე პირთა წვდომა.
- **კონფიდენციალურობის დაცვა:**
დასაქმებული ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა და არ გაამჟღავნოს მონაცემები უნებართვოდ. ეს ვალდებულება ძალაში რჩება შრომითი ურთიერთობის დასრულების შემთხვევაშიც.
- **პერსონალური მონაცემების უსაფრთხო დამუშავება:**
მონაცემების დამუშავება უნდა განხორციელდეს სამართლიანად, კანონიერად და მონაცემთა სუბიექტის უფლებების პატივისცემით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების (მაგალითად, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემების) დამუშავებას.
- **წვდომის შეზღუდვა:**
დასაქმებულები ვალდებული არიან, მონაცემები არ გადასცენ ან არ მიაწოდონ მესამე პირებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ხდება კანონით ან შიდა რეგულაციებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად.

პასუხისმგებლობის სფეროები:

- **მონაცემთა დარღვევები:**
დასაქმებული პასუხს აგებს მონაცემთა დაკარგვაზე, უკანონო გამოყენებაზე, გამჟღავნებაზე, შეცვლაზე ან განადგურებაზე.

- შიდა რეგულაციების დაცვა:
პერსონალური მონაცემების დაცვის წესებისა და რეგულაციების დარღვევა წარმოადგენს დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველს.

დამატებითი მოთხოვნები:

- ტრენინგი და ინფორმირებულობა:
დასაქმებულებს მოეთხოვებათ რეგულარული ტრენინგების გავლა და მონაცემთა დაცვის რეგულაციების მკაცრი დაცვა.
- დისციპლინური ზომები:
რეგულაციების დარღვევის შემთხვევაში, კლინიკა უფლებამოსილია დასაქმებულის მიმართ დისციპლინური ზომები მიიღოს.

პოლიტიკის იმ ნაწილებში, რომლებიც არ არის პირდაპირ განსაზღვრული წინამდებარე დოკუმენტით, მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები და კლინიკის შიდა სტანდარტები.

შპს „იმუნიზაციის ცენტრი“

დირექტორი

დირექტორი



ქეთევან ქასაშვილი

მანანა ჩხაიძე